عليها وأُلغِيَ ومطلقا كالنكاح لأجل او ان مضى شهر فأنا أتزوّجكِ
وهو طلاق ان اختُلِف فيه كمُحرِمٍ وشغارٍ والتزويجُ بعقد ومُضْمَنه
وفيه الإرث الا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا ان اتُّفِق على
فساده فلا طلاقَ ولا إرث كخامسة وحرّم وطؤُه فقط وما فُسِخ
بعدُ فالمسمّى والا فصداقُ المثل وسقَط بالفسخ قبله الا نكاحَ
الدرهمَيْن فنصفُهما كطلاقه وتُعاضُ المتلذَّذ بها ولوليّ صغير فسخُ
عقده فلا مهرَ ولا عِدّةَ وان زُوّج بشروط او أُجيزت وبلغ وكره فله
التطليق وفي نصف الصداق قولان عُمِل بهما والقولُ لها إنّ العقد
وهو كبير وللسيّد ردُّ نكاح عبده بطلقة فقط بائنة ان لم يبِعْه
الا أن يُرَدَّ به او يعتقه ولها رُبُعُ دينار ان دخل واتُّبع عبد ومكاتب
بما بقي وان لم يغُرّا ان لم يُبطِله سيّد او سلطان وله الإجازة ان قرُب
ولم يرِد الفسخ او يشكَّ في قصده ولوليّ سفيه فسخُ عقده ولو ماتت
وتعيّن لموته ولمكاتَب ومأذونٍ تسرٍّ وان بلا إذن ونفقةُ العبد في غير
خراج وكسبٍ الا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيّد بإذن التزويج وجبَر أبٌ
ووصيٌّ وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف وصداقهم
ان أعدموا على الأب وان مات لو أيسروا بعْدُ ولو شُرط ضدُّه والا
فعليهم الا لشرط وان تطارحه رشيد وأبٌ فُسخ ولا مهرَ وهل ان
حلَفا والا لزم الناكل تردُّد وحلَف رشيد واجنبيٌّ وامرأة أنكروا الرضا
والأمرَ حضورا ان لم يُنكروا بمجرّد علمهم وان طال كثيرا لزم ورجَع
لأبٍ وذي قدر زوّج غيرَه وضامنٍ لابنته النصفُ بالطلاق والجميعُ
بالفساد ولا يرجع احد منهم الا ان يصرّح بالحمالة او يكونَ بعد
العقد ولها الامتناع ان تعذّر أخذه حتى يُقدّر وتأخذ الحالّ وله
الترك وبطَل ان ضمِن في مرضه عن وارث لا زوجِ ابنته والكفاءة